Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2837/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Sandi Sumartono Simamora
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silaitlait Kec.Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2837/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2837/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN SANDI SUMARTONO SIMAMORA**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *dalam dakwaan Kedua***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN SANDI SUMARTONO SIMAMORA** oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 14 (empat belas) lembar kertas warna coklat
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa juga telah terus terng serta Terdakwa telah mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada nota pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-------- Bahwa ia Terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

-------- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja, lalu mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6053/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 70 (tujuh puluh) gram milik Irvan Sandi Sumartono Simamora.

Bahwa barang bukti milik Irvan Sandi Sumartono Simamora adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

---Bahwa terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora tidak ada izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk tanaman.

---------- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

Atau

Kedua :

-------- Bahwa ia Terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:----------

-------- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja, lalu mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

-------- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6053/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 70 (tujuh puluh) gram milik Irvan Sandi Sumartono Simamora.

Bahwa barang bukti milik Irvan Sandi Sumartono Simamora adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

---Bahwa terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora tidak ada izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

---------- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Marshal Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
   - Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan.
   - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan, terdakwa IRVAN SANDI SUMARTONO SIMAMORA ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja, lalu mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Roland M. Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai anggota Polri pada Polrestabes Medan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan, terdakwa IRVAN SANDI SUMARTONO SIMAMORA ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja, lalu mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja,;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Ganja tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 14 (empat belas) lembar kertas warna coklat
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Medan Utama yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/Ex.Pol.10001/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandii Harahap selaku Pemimpin UPC Cabang Medan Utama diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic besar diiduga berisikan narktka jenis ganja Gooloongan I (tetrahidrokanabinol) dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6053/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 70 (tujuh puluh) gram milik Irvan Sandi Sumartono Simamora.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan, terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora ditangkap oleh saksi-saksi dari Polrestabes Medan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan darii Terdakwa adalah menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Ganja tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Medan Utama yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/Ex.Pol.10001/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandii Harahap selaku Pemimpin UPC Cabang Medan Utama diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic besar diiduga berisikan narktka jenis ganja Gooloongan I (tetrahidrokanabinol) dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6053/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 70 (tujuh puluh) gram milik Irvan Sandi Sumartono Simamora.;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **IRVAN SANDI SUMARTONO SIMAMORA** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Marshal Sianturi, saksi Roland M. Silalahi dan saksi Tony C Simorangkir (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Ganja,

Menimbang bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 10.00 Wib para saksi langsung mendatangi Jalan Pelita I Gg Saudara No. 32 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan tepatnya di sebuah kost-kostan dan mengetuk pintu dimana seorang laki-laki yakni terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut kemudian para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa menunjukkan dibawah tempat tidur terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut didalam sebuah tas ransel berwarna coklat;

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan tas ransel tersebut dan dimana para saksi menemukan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat lalu para saksi melakukan introgasi terhadap kepemelikkan 1 (satu) plastik besar berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 14 (empat) belas lembar kertas warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan terdakwa mengakui kepemilikkannya,;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh nya dari seorang bernama Wulan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dipakai atau digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Medan Utama yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 179/Ex.Pol.10001/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ditandatangani oleh Reza Ahmad Afandii Harahap selaku Pemimpin UPC Cabang Medan Utama diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) bungkus plastic besar diiduga berisikan narktka jenis ganja Gooloongan I (tetrahidrokanabinol) dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6053/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M. Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 70 (tujuh puluh) gram milik Irvan Sandi Sumartono Simamora.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan atau memakai shabu, melainkan Terdakwa sedang menguasai shabu, dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat Alternatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 14 (empat belas) lembar kertas warna coklat
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Sandi Sumartono Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik besar warna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
   - 14 (empat belas) lembar kertas warna coklat
   - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

   Dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , Oloan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jacky Oktavianus Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)